

1501840-84.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... confessou à guarnição a prática de tráfico de drogas pelo local, acrescentando ainda já ter sido conduzido quando menor de idade na prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas e foi necessário o uso de algemas, visto receio de fuga, uma vez que se evadiu da abordagem. A genitora do indiciado foi cientificada quanto a sua prisão. Em juízo, a testemunha confirmou os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501840-84.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501840-84.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2269038/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 20608657 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3030/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2269038 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 7, 3030/21/607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME MEDEIROS SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

GUILHERME MEDEIROS SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 1º de outubro de 2021, por volta das 21 horas e 15 minutos, na Avenida Chico Xavier, altura do nº 100, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de entrega para outrem, tráfico e comércio, 62 microtubos com cocaína (12,77g) e 87 porções de Cannabis Sativa L (116,8g), conforme auto de exibição e apreensão de fls.10 e laudo de constatação provisório de fls.11/15, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, policiais militares transitavam pela Avenida Chico Xavier quando, na altura do número 1200, visualizaram o indiciado em contato com outras pessoas e, ao ver a presença policial, o indiciado saiu correndo e jogou uma sacola próximo a quadra de esportes. Alcançado e resgatada a sacola foi verificado em seu interior as porções de entorpecentes e R\$ 57,00 em dinheiro, ocasião em que o indiciado admitiu que estava no local comercializando entorpecente.

As circunstâncias da prisão demonstraram que os entorpecentes estavam destinados ao tráfico.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.06 a 09).

Auto de exibição, apreensão e constatação foi juntado aos autos (fls.10 a 15).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.48).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.113 a 119 e 177 a 179).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu nada disse sobre os fatos na Delegacia de Polícia. Mas em juízo, confessou que "tava traficando. Estava há uma semana traficando e traficava para pagar dívida com outro traficante".

Acrescente-se, ainda, que as testemunhas de acusação confirmaram que o réu traficava na data apontada na denúncia.

A testemunha de acusação Andrei Guilhen Andrade disse que durante o patrulhamento de força tática pelo Bairro Habiteto, foi avistado um indivíduo que fazia contato com pessoas pela via pública, aparentando estar comercializando drogas, na Avenida Chico Xavier, de modo que ao avistar a equipe policial, tentou se evadir em desabalada carreira com uma sacola em mãos, momento que ao acessar uma quadra poliesportiva, dispensou a sacola, porém foi alcançado e detido, o suspeito foi identificado como Guilherme Medeiros de Souza, o qual submetido a revista pessoal, nada foi localizado, ao passo que ao verificar o conteúdo da sacola que havia dispensado, foi constatado drogas e dinheiro, que após conferidas totalizaram 87 papérolas de substância esverdeada análoga a maconha e 62 microtubos de substância branca semelhante a cocaína, todas individualmente embaladas e prontas para a

venda, além da quantia em dinheiro de R\$ 57,00 e diante do fato, deu voz de prisão. Guilherme confessou à guarnição a prática de tráfico de drogas pelo local, acrescentando ainda já ter sido conduzido quando menor de idade na prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas e foi necessário o uso de algemas, visto receio de fuga, uma vez que se evadiu da abordagem. A genitora do indiciado foi cientificada quanto a sua prisão. Em juízo, a testemunha confirmou os fatos narrados na Delegacia de Polícia e acrescentou que a sacola foi recuperada, e foram encontrados nela dinheiro e entorpecentes.

A testemunha de acusação Davilson Dutra de Almeida disse que após abordarem o réu no dia dos fatos, ao verificar o conteúdo da sacola que havia dispensado, foi constatado drogas e dinheiro, que após conferidas totalizaram 87 papérolas de substância esverdeada análoga a maconha e 62 microtubos de substância branca semelhante a cocaína, todas individualmente embaladas e prontas para a venda, além da quantia em dinheiro de R\$ 57,00 e diante do fato, deu voz de prisão. Guilherme confessou à guarnição a prática de tráfico de drogas pelo local, acrescentando ainda já ter sido conduzido quando menor de idade na prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas e foi necessário o uso de algemas, visto receio de fuga, uma vez que se evadiu da abordagem. A genitora do indiciado foi cientificada quanto a sua prisão. Em juízo, acrescentou que o réu disse que estava traficando drogas por questões financeiras.

Prova firme e segura em relação ao tráfico.

Vale ressaltar que o réu há muito vem traficando.

Tanto é que já possui ato infracional relacionado a tráfico de drogas.

Assim, o réu sempre teve como ocupação, a traficância.

São 05 (cinco) passagens por ato infracional na Vara de Infância e Juventude.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ. Apesar da menoridade relativa, ainda assim a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa

especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

É que o réu além de ser conhecido nos meios policiais como traficante, ainda possui 05 passagens na Vara da Infância e Juventude. Sem dizer que desde a menoridade vem se dedicando a traficar.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, apesar da menoridade relativa.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 21 de abril de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu GUILHERME MEDEIROS SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 01 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA